

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



محاضرات في اخلاقيات وحاسبات

المحاضرة الخامسة

بعنوان

بعض الالتزامات المهنية

الالتزام الأول : الالتزام قبل التعاقد والتعاقد بالإعلام

اعداد

د محمد عبد العليم احمد



الالتزام قبل التعاقد والتعاقد بالإعلام

► أولاً : تمييز الالتزام بالإعلام قبل التعاقد عن غيره من الالتزامات المتشابهة معه.

► ثانياً : الحكمة من وجود الالتزام بالإعلام قبل التعاقد

► ثالثاً : موقف الفقه والقضاء من الالتزام بالإعلام قبل التعاقد



اولاً : تمييز الالتزام بالإعلام قبل التعاقد عن غيره من الالتزامات المتشابهة معه.

➤ أولاً : التفرقة بين الإعلام والمعلومات:

➤ ثانياً : التفرقة بين الواجب والالتزام

➤ ثالثاً : التفرقة بين المعلومة والمشورة

➤ رابعاً : الالتزام بالإعلام قبل التعاقد والالتزام بالتحذير

➤ خامساً : التفرقة بين الالتزام بالإعلام قبل التعاقد والالتزام التعاقدي بالإعلام



أولاً : التفرقة بين الإعلام والمعلومات :

➤ يستعمل الفقه كلاً من لفظي الإعلام والمعلومات بنفس المعنى ، فتارة يستعمل البعض لفظ المعلومات ويستعمل البعض الآخر لفظ الإعلام وهم في كلتا الحالتين يقصدون في اعتقادي من هذين اللفظين نفس المعنى وذات الدلالة.

➤ ويرى جانب من الفقه الفرنسي ان لفظ المعلومات أصلاً قضائياً إذ يمثل الالتزام بالمعلومات في نظرهم واجبا ضمنيا في بعض العقود مكتشفاً عن طريق القضاء يلتزم بمقتضاه أحد طرفي العقد بإبلاغ الطرف الآخر بالمعلومات التي يحوزها فيما يتصل بالعقد.

➤ في حين أن لفظ الإعلام من وجهة نظرهم أصلاً تشريعياً إذ يمثل الالتزام بالإعلام واجباً مفروضاً بواسطة القانون – لاسيما – على بعض البائعين الحرفيين أو الشركات المتخصصة بتقديم المعلومات التي تتصل بموضوع التعاقد أو بالعملية المواجهة أو المطروحة من خلال الوسائل المتاحة له كالدعاية مثلاً .

➤ ويذهب رأي آخر في الفقه الفرنسي إلى أن هذه التفرقة آفة البيان بين لفظي الإعلام والمعلومات تبدو واهية عديمة القيمة

➤ **الخلاصة :** أن الاختلاف بين لفظي الإعلام والمعلومات في مجال قانون الالتزامات إن هو الاختلاف لفظي لا أثر له في الدلالة والمعنى الخاص بهما

ثانياً : التفرقة بين الواجب والالتزام

يرى البعض من الفقه أن الواجب له دائماً أصل تشريعي في حين أن الالتزام يمكن أن تكون له أسس متنوعة ومتعددة ومن ثم فإنهم يرون أن الواجب يشير إلى بعض قواعد السلوك ذات الطابع الأخلاقي فالهدف من الإعلام أو تقديم المعلومات واحد يتمثل في تنوير إرادة المتعاقد وتبصيرها قبل الدخول في العقد فيتحقق منها الرضاء الحقيقي بالعقد كواجبات الزواج وواجبات الأسرة أو أن الواجب يشير إلى تلك الالتزامات التي يفرضها القانون بصفة عامة دون أن يخصصها بشخص معين وذلك سواء فرضت على المرء بمقتضى وظيفته أو بمقتضى مهنته أو كانت مفروضة على كل فرد تجاه نظائره من الأفراد أو الأشخاص كواجب احترام ملكية الغير وواجب عدم الإثراء بلا سبب شرعي على حساب الغير.

➡ هذا بخلاف الالتزام في معناه الفني حيث يمثل الجانب أو الوجهة السلبية في الحق الشخصي أو في حق الدائنية بمعنى أنه ينشأ عن رابطة في القانون بين شخص أو عدة أشخاص (كمدین أو عدد من المدينين) يأخذ على عاتقه أو يأخذون على عاتقهم مهمة الاضطلاع بالقيام بأداء معين (سواء أكان عملاً أو امتناعاً عن عمل) تجاه شخص آخر أو أشخاص آخرين وذلك بموجب عقد أو بمقتضى نص في القانون.



ثانياً : التفرقة بين المعلومة والمشورة

➡ **المعلومة عند بعض الفقه الفرنسي والمصري** لا تعدو عن كونها مجرد بذل المعلومة وتقديمها بطريقة حيادية دون أن تتضمن في ذاتها خطأً أو دفعاً صوب اتخاذ موقف ما تجاه مشكلة أو قضية معينة ، **هذا بخلاف المشورة التي تمثل خطأً أو دفعاً يختلف عن مجرد المعلومة البسيطة** ، **فالمشورة إذن** توجب علي مقدمها بذل العناية الطبيعية أو العادية في تزويد عملائه بالمعلومات الفنية المطابقة للمعطيات المكتسبة أو المسلمات الثابتة وفقاً للعلم الذي يمتنه مقدم المشورة .

➡ **ويخلص البعض من هذا كله إلى نتيجة مؤداها أن المشورة تشتمل بالضرورة على المعلومة ولكن العكس ليس صحيحاً**



ثانياً : الالتزام بالإعلام قبل التعاقد والالتزام بالتحذير

➡ بداية ينبغي أن نشير إلي أن الحديث عن الالتزام بالتحذير لا يثور إلا حينما يكون المرء **حيال خطر أو ضرر** قد يحدق به عند التعامل كما لو كان المرء يريد أن يزوج ابنته لرجل فيحذره آخر من سوء سلوكه.

فالالتزام بالتحذير اذن هو التزام سابق علي التعاقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفي التعامل المزمع إبرامه أو غيرهما بتحذير الطرف الآخر أو كليهما.

➡ * أن الالتزام بالتحذير ليس التزاماً مستقبلاً أو منفصلاً عن الالتزام بالإعلام قبل التعاقد وذلك علي أساس أن التحذير يمثل لوناً من ألوان الإعلام وشكلاً وصورة من صور وأشكاله.

➡ فقد يتخذ الإعلام شكل التحذير والتنبيه لما قد يحدث من مخاطر وأضرار قد تصيب أحد المتعاقدين أو كليهما في النفس أو المال أو فيهما معاً عند التعامل



خامساً : التفرقة بين الالتزام بالإعلام قبل التعاقد والالتزام التعاقدي بالإعلام

➡ أولاً: الاختلاف بينهما من حيث المصدر:

➡ الالتزام بالإعلام قبل التعاقد يجد أساسه ومصدره في المبادئ العامة للقانون كمبدأ حسن النية قبل التعاقد بوجه عام ، هذا فضلاً عن أن هذا الالتزام قد تنص عليه صراحة بعض القوانين الخاصة مثل قانون 10 يناير الصادر في عام 1798 م الخاص بحماية وإعلام المستهلك وما لحقته من قوانين أخرى خاصة بكفالة الإعلام والحماية للمستهلكين.

➡ هذا بخلاف الالتزام التعاقدي بالإعلام الذي يجد أساسه ومصدره في العقد الذي يتضمن التزام أحد طرفي العقد بإعلام الطرف الآخر بالمعلومات الهامة والجوهرية أثناء تنفيذ العقد.

➡ ثانياً: الاختلاف من حيث وقت النشأة:

➡ الالتزام بالإعلام قبل التعاقد التزام سابق علي العقد ينشأ وينفذ في المرحلة السابقة علي العقد أي قبل تكوين العقد وإبرامه ، هذا بخلاف الالتزام التعاقدي بالإعلام فهو التزام ناتج عن العقد ينشأ وينفذ في مرحلة لاحقة لمرحلة إبرام العقد وتكوينه فهو التزام تعاقدية يجد أساسه ومصدره في العقد



خامساً : التفرقة بين الالتزام بالإعلام قبل التعاقد والالتزام التعاقدي بالإعلام

- ثالثاً : الآثار المترتبة علي اختلاف الالتزامين في وقت النشأة:
- في حالة الإخلال بالالتزام بالإعلام قبل التعاقد تقوم في حق المخالف المسؤولية التقصيرية ، إذا أنه من غير المتصور أن تقوم المسؤولية العقدية عن خطأ غير ناشئ من العقد ، إذا كيف للصفة التعاقدية أن تسبغ علي التزامات سابقة علي نشوء العقد وقيامه.



الحكمة من وجود الالتزام بالاعلام قبل التعاقد

اولا : الاعتراف بالالتزام بالاعلام قبل التعاقد ضرورة أخلاقية

نظراً لأن الأخلاق بمبادئها المختلفة تمثل بنياناً هاماً وركيزة أساسية في أي صرح اجتماعي أو بناء قانوني ، ولذلك فإن الدول قاطبة تسعى جاهدة من خلال سلطاتها التشريعية المختصة الى إحلال المبادئ والقواعد الأخلاقية داخل بنيانها القانوني ، رغبة في تهذيب سلوكيات الافراد والارتقاء بمستوى أخلاقيات تعاملهم بالقدر الذي يكفل لها سلامة وحسن سير معاملاتهم.

ثانياً : الاعتراف بالالتزام بالاعلام قبل التعاقد ضرورة عملية :

إن الاعتراف بوجود الالتزام بالاعلام قبل التعاقد في أي نظام قانوني قد أضحي ضرورة عملية تقتضيها ظروف التعامل بين الأفراد في حياتنا المعاصرة ، وذلك رغبة في بلوغ وتحقيق قدر هام من الأهداف والمقاصد التي لا غناء عنها لضمان سلامة وحسن سير هذا التعامل بين الأفراد.

ومن هذه الأهداف والمقاصد :

الحد من اختلال التوازن في مستوى المعرفة بين الأفراد .

إشاعة روح التعاون والتضامن بين المتعاملين .

كفالة تحقيق الرضاء الواعي والمستنير لدى المتعاقد .

عدم كفالة الوسائل التقليدية لحماية الرضاء

